

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.643/AD del 2 lug 2024

**Regolamento delle attività del Dirigente
Preposto alla redazione dei documenti
contabili societari di Trenitalia
L. 262/2005**

DISCLAIMER

I principi e le regole di comportamento definiti nel presente documento costituiscono presidi di controllo anche ai fini anticorruzione e di prevenzione dei rischi di compliance e dei rischi-reato ex d.lgs. 231/2001 dando attuazione a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalle Società ai sensi del d.lgs. 231/2001 (Modello 231), dal Codice Etico del Gruppo FS Italiane, dalla Policy Anti-corruption del Gruppo FS Italiane e dal Modello di Gestione Anti-Corruption¹, dal Framework di Data Protection e dal Framework di classificazione e protezione della riservatezza della informazione del Gruppo FS Italiane.

Si raccomanda ai Responsabili delle strutture coinvolte il costante monitoraggio del presente documento al fine di garantirne la corretta applicazione ed il costante adeguamento ai fini della sua efficacia. Chiunque venisse a conoscenza di eventuali violazioni o tentata elusione del presente documento è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e/o il Comitato Etico di Società, secondo le modalità previste dalla Procedura per la Gestione delle Segnalazioni e dal Modello 231.

PRESIDI DI CONTROLLO

- ☒ D.lgs. 231/2001
- ☐ ABC

¹ Ove adottato dalla Società. Il modello è stato pubblicato nella sua prima edizione con la denominazione “Anti-Bribery&Corruption management system” (DdG n. 247 P/AD del 23/02/2018 e corrispondenti documenti societari). Nel rispetto delle proprie peculiarità, Anas SpA ha adottato un proprio modello volontaristico di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione e trasparenza.



INDICE

AMBITO DI APPLICAZIONE.....	5
1. PREMESSA	6
2. SCOPO DEL PRESENTE REGOLAMENTO	7
3. NOMINA, REVOCA, DECADENZA E CESSAZIONE DELL'INCARICO, CONFLITTO DI INTERESSI	8
3.1 Nomina	8
3.2 Requisiti di Onorabilità	8
3.3 Requisiti di Professionalità	8
3.4 Durata	8
3.5 Remunerazione e copertura assicurativa	9
3.6 Revoca, decadenza e cessazione dell'incarico.....	9
3.7 Sostituzione del DP	9
3.8 Conflitto di interessi	9
4. FUNZIONI DEL DP.....	10
5. POTERI E MEZZI DEL DP	11
6. RESPONSABILITÀ DEL DP.....	12
7. LE RELAZIONI TRA DP, ORGANI SOCIALI, ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA, SOCIETÀ DI REVISIONE	13
7.1 Amministratore Delegato	13
7.2 Consiglio di Amministrazione.....	13
7.3 Collegio Sindacale	14
7.4 Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità	14
7.5 Organismo di Vigilanza	15
7.6 Società di Revisione	15
8. LE RELAZIONI DEL DP, CON LE ALTRE FUNZIONI DI CONTROLLO E LE ALTRE FUNZIONI AZIENDALI	15
8.1 Funzione organizzazione	16
8.2 Funzione internal audit.....	16
8.3 Funzione tax compliance.....	17
8.4 Funzione anticorruzione.....	17
8.5 Funzione compliance	18
8.6 Funzione risk management	18
8.7 Funzione sostenibilità.....	18



8.8	<i>Funzione amministrazione e bilancio</i>	18
8.9	<i>Funzione controllo di gestione</i>	19
8.10	<i>Funzioni AFC Evolution Center e TID Spoke</i>	19
8.11	<i>Funzione TID Spoke in ambito cyber & information security</i>	19
9.	RELAZIONI DEL DIRIGENTE PREPOSTO	20
9.1	<i>Relazioni del Dirigente Preposto con il Dirigente Preposto di Holding</i>	20
9.2	<i>Relazioni del Dirigente Preposto con le società controllate</i>	20
10.	CATENA DELLE ATTESTAZIONI	21
10.1	<i>L'Attestazione resa agli Stakeholder</i>	21
10.2	<i>Le Attestazioni interne</i>	21
11.	OBBLIGO DI RISERVATEZZA	22
12.	I CRITERI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLA STRUTTURA DEL DIRIGENTE PREPOSTO....	22
13.	MODIFICHE AL REGOLAMENTO	23

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Trenitalia S.p.A.

MODALITA' DI RECEPIMENTO

Riferimenti documento Holding:

Policy n. 40 v.01 del 01 settembre 2023 “Regolamento delle attività del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. L. 262/2005 – Art. 154-bis TUF”

- ☐ Applicabilità diretta
- ☐ Applicabilità con caratterizzazione organizzativa
- ☐ Applicabilità con integrazione
- ☒ Applicabilità con definizione di processo

Nella seduta del 20 giugno 2024, il Consiglio di Amministrazione di Trenitalia S.p.A. all'unanimità ha deliberato l'approvazione del “Regolamento delle attività del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Trenitalia L. 262/2005”.

1. PREMESSA

In analogia a quanto avvenuto nel contesto internazionale² anche a seguito di rilevanti episodi fraudolenti fu introdotta in Italia, il 28 dicembre 2005, la Legge n. 262 in materia di “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”.

Questa legge ha determinato progressivamente un rafforzamento delle responsabilità delle imprese e del management e, conseguentemente, dei presidi di controllo sui processi di produzione dell’informativa economica finanziaria (nel prosieguo del documento: “Informativa Finanziaria”), con l’obiettivo principale di una maggior tutela del risparmio investito in strumenti finanziari.

Per la prima volta il legislatore ha ritenuto di individuare, con l’inserimento dell’art. 154 bis e seguenti, nel Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.º58), la figura del “Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari”, attribuendo a questo manager aziendale specifiche responsabilità in tema di correttezza delle comunicazioni economiche e finanziarie, al punto da qualificarlo come un nuovo organo dell’impresa³.

La normativa 262 rivolta agli emittenti quotati, vide tuttavia il Ministero dell’Economia e della Finanza (di seguito anche “MEF”) richiederne l’applicazione anche alle proprie controllate non quotate con lo scopo di rafforzare l’affidabilità e la correttezza dell’informativa finanziaria delle partecipate a tutela dei diversi portatori di interesse. In ragione di ciò Ferrovie dello Stato Italiane (di seguito anche “FS”), introdusse, fin dal 2007, con apposita modifica statutaria la figura del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Successivamente, a seguito della emissione nel 2013 di alcuni prestiti obbligazionari quotati sul mercato regolamentato irlandese nell’ambito dello specifico programma EMTN (Euro Medium Term Notes) che ha fatto assumere a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. la configurazione di “Emittente Strumenti finanziari quotati avente l’Italia come Stato membro d’origine”, la figura del Dirigente Preposto è divenuta, per FS, a tutti gli effetti obbligatoria ex lege ricadendo a pieno nell’ambito di applicazione dell’art. 154-bis del TUF.

In considerazione della complessità organizzativa ed operativa del Gruppo FS Italiane, con lo scopo di ottenere un rafforzamento e una migliore efficacia nell’applicazione della norma, il CdA di FS ha ritenuto opportuno, fin dall’inizio, promuovere la nomina dei Dirigenti Preposti anche all’interno delle principali controllate. Con riferimento a Trenitalia la figura del Dirigente Preposto è stata introdotta su base volontaria in applicazione dei criteri di rilevanza definiti dalla Holding ed è richiamata dal vigente articolo 25 dello Statuto Sociale⁴.

² Cfr. Normativa statunitense Sarbanes-Oxley Act (SOX).

³ Cfr. Assonime Circolare 44/2009.

⁴ “Art.25 - Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari:

25.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

25.2 Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.

25.3 Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno tre anni nell’area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.

25.4 Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa.

2. SCOPO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente documento ha l'obiettivo di inquadrare ruolo, funzioni, poteri, mezzi e responsabilità del Dirigente Preposto di Trenitalia (di seguito anche "Dirigente Preposto/DP") secondo le previsioni statutarie, di legge e sulla base della Policy di Gruppo ("Regolamento delle attività del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. L. 262/2005 - Art. 154-bis TUF" n.40_v.01), nonché di disciplinare le relazioni di tale figura con gli organi sociali, gli organi di controllo e di vigilanza, le varie funzioni aziendali, le Società controllate, oltre che con il DP di Holding. A tale fine, è fondamentale inquadrare le attività riguardanti il DP nell'ambito di un efficace modello di controllo interno sull'informativa finanziaria.

Si specifica al riguardo che il Dirigente Preposto di Holding ha definito, in funzione della configurazione organizzativa, operativa e di *Corporate Governance* del Gruppo, oltre che dello specifico quadro normativo e delle *best practice* di riferimento, il "Modello di Controllo Interno e Gestione dei Rischi sull'Informativa Economico - Finanziaria del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane" (c.d. "Modello" o "Modello 262")⁵. Tale Modello è finalizzato, attraverso l'applicazione di un processo strutturato (c.d. "processo 262"), a garantire nel Gruppo FS la definizione, l'aggiornamento e il funzionamento di un adeguato sistema di controlli interni per la produzione dell'informativa finanziaria, supportando il rilascio delle connesse Attestazioni di legge. Ai sensi del comma 4 dell'art.154 bis del TUF, il Modello 262 è stato presentato al Consiglio di Amministrazione di FS che ne ha valutato l'adeguatezza. Ciò anche ai sensi delle previsioni dell'art. 2381 del Codice civile, che assegna al Consiglio di Amministrazione il compito di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

Il Modello 262 è stato adottato dalla società con Comunicazione Organizzativa n.619/AD del 15 novembre 2023.

Il citato Modello 262 ed il presente Regolamento rappresentano il quadro di riferimento normativo interno entro il quale il **Dirigente Preposto** e tutti gli attori coinvolti nel processo 262 sono chiamati ad operare.

25.5 Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

25.6 Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.

25.7 Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

25.8 L'Amministratore Delegato e il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure, di cui al comma 6, nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

⁵ Il Modello, in un'ottica di efficacia ed efficienza complessiva del sistema di controllo interno e gestione del rischio (SCI GR) del Gruppo, è integrato, laddove possibile, con gli altri modelli di controllo (es. *Tax Control Framework*) ed è supportato dai modelli di Gruppo SoD (*Segregation of Duties*) e ITGC (*Information Technology General Controls*).

3. NOMINA, REVOCA, DECADENZA E CESSAZIONE DELL'INCARICO, CONFLITTO DI INTERESSI

3.1 *Nomina*

Il DP è nominato con delibera del Consiglio d'Amministrazione dopo aver acquisito il parere obbligatorio del Collegio Sindacale⁶. La nomina è formalizzata mediante lettera di conferimento dell'incarico di DP. L'incarico deve essere formalmente accettato dal soggetto nominato e reso noto all'interno della Società, al DP di Holding oltre che al sub-gruppo mediante apposita comunicazione organizzativa. Alla nomina viene data idonea pubblicità.

Si precisa che la carica di DP è di norma attribuita a un dirigente della Società facente parte dell'alta direzione che abbia, nel proprio ambito, la responsabilità del complesso delle attività amministrativo-contabili e di reporting economico e finanziario (i.e. Chief Financial Officer)⁷.

3.2 *Requisiti di Onorabilità*

Il DP deve possedere i requisiti di onorabilità già previsti per gli Amministratori della Società ai sensi di legge e di Statuto.

3.3 *Requisiti di Professionalità*

Il DP deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza adeguata all'ampiezza e complessità dell'incarico e, comunque, come previsto dallo Statuto, di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.

La valutazione è effettuata in base al curriculum vitae, confermata da evidenze oggettive⁸.

3.4 *Durata*

L'incarico di DP è a tempo determinato e comunque per un periodo non inferiore alla durata in carica

⁶ Come previsto dal 1° comma dell'art. 154-bis del TUF l'organo di controllo è tenuto ad esprimere un proprio parere obbligatorio sui requisiti di professionalità e sulle modalità di nomina del DP. L'interpretazione della norma indica che tale parere sia non vincolante in linea con la prassi e come previsto dalle Linee guida dell'Associazione Nazionale dei Direttori Amministrativi e Finanziari - Andaf "Modello di controllo e attività del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari", nonché coerentemente con il dettato normativo che non esplicita la condizione di vincolo sul parere obbligatorio dell'organo di controllo.

⁷ Come definito nel Modello 262, l'individuazione della figura del Dirigente Preposto è demandata alle Società, secondo analoghi criteri definiti per il Dirigente Preposto di Holding e coincide di norma con la figura del CFO, se presente, o del Direttore/Responsabile Amministrativo. Eventuali valutazioni che si discostino da detto principio devono essere debitamente tracciate e validate dal Dirigente Preposto della Holding, sentito il responsabile della struttura organizzativa di Holding.

⁸ Si precisa che per valutare l'esperienza del candidato DP, il Consiglio di Amministrazione può fare riferimento anche a quanto previsto dalla recente Prassi UNI/PdR 104: 2021 "Amministrazione, Finanza e Controllo – Attività e requisiti dei profili professionali responsabili dell'area amministrazione, finanza e controllo e indirizzi operativi per la valutazione di conformità" la quale prevede che il requisito di professionalità comprende un'esperienza lavorativa di almeno 15 anni, di cui almeno 5 anni nelle aree amministrazione e controllo o amministrazione e finanza, con posizioni di piena responsabilità nel ruolo e/o integrato da evidenze di progetti di rilevanza gestiti in prima persona. Il termine di 15 anni è ridotto a 10 anni se il candidato è in possesso di titolo di studio di Laurea Magistrale unito ad attestati di frequenza di corsi di approfondimento qualificanti in area AFC. L'attestazione di qualità dei servizi professionali rilasciata da associazioni delegate dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi della L. 4/2013 (concernente la disciplina delle professioni intellettuali non organizzate in ordini o collegi) e/o la "Certificazione del Profilo Professionale" rilasciata da Accredia ai sensi della già richiamata Prassi UNI/PdR 104:2021 costituiscono eventuali e ulteriori elementi osservati dal Consiglio di Amministrazione per la valutazione dei requisiti professionali del candidato DP.

del Consiglio d'Amministrazione e non superiore a sei esercizi. L'incarico è rinnovabile. Alla data di scadenza dell'incarico il DP uscente rimane in carica fino alla nuova nomina.

3.5 Remunerazione e copertura assicurativa

È nelle facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire una specifica remunerazione per la carica di DP, tenuto conto della complessità della Società e del sub-gruppo, delle attività suppletive richieste e delle responsabilità allo stesso assegnate.

La Società può stipulare adeguate polizze assicurative per la copertura delle spese legali e per la responsabilità civile professionale del DP.

3.6 Revoca, decadenza e cessazione dell'incarico

L'incarico può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa.

Il DP decade d'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica, ovvero per il sopraggiungere di una delle cause previste dall'art. 2382 del Codice civile e in tutte le altre ipotesi previste da altre specifiche norme di legge o regolamentari che ne contemplino la decadenza. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro 30 gg. dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

Le eventuali dimissioni dall'incarico devono essere comunicate al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale, nonché al DP di Holding, indicando, ove ritenuto opportuno, la descrizione delle specifiche motivazioni alla base della decisione di recedere dall'incarico.

In caso di cessazione dell'incarico il DP rimane in carica fino alla sua sostituzione ed è tenuto a rilasciare una esaustiva relazione al Consiglio di Amministrazione, nonché riferire al Collegio Sindacale, al Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità oltre che al DP di Holding, sul lavoro svolto e sui relativi esiti, fino alla data in cui lo stesso ricopre la carica. La relazione può coincidere con quella informativa annuale sulle attività svolte ove la tempistica lo consenta.

Il DP uscente assume l'impegno necessario per lo svolgimento di corrette procedure di passaggio di consegne.

3.7 Sostituzione del DP

Nel caso in cui il DP sia revocato, decada o si dimetta dall'incarico, al fine di garantire la continuità di azione, deve essere convocata senza indugio dal Presidente del Consiglio di Amministrazione un'adunanza del Consiglio di Amministrazione per le opportune deliberazioni.

3.8 Conflitto di interessi

Il DP deve dare notizia al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; inoltre, se munito di deleghe, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

4. FUNZIONI DEL DP

Il DP svolge i compiti contemplati nello Statuto Sociale e nella legge, osservando la massima diligenza professionale e facendo riferimento ai principi generali comunemente accettati quali best practice nell'ambito delle tematiche collegate alla correttezza della informativa finanziaria e quindi al connesso sistema dei controlli interni ("Internal Controls - Integrated Framework" cd. Coso Report, emesso dal "Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission").

Si precisa che per informativa finanziaria si fa riferimento all'insieme delle informazioni raccolte, validamente assemblate, e opportunamente trasmesse ai portatori di interesse, che comprendono oltre al bilancio di esercizio, la relazione sulla gestione, inclusa l'eventuale rendicontazione di sostenibilità, e tutte le altre comunicazioni di carattere contabile.

Le funzioni del DP previste dall'art. 154 bis del TUF sono di seguito esplicitate:

- predisposizione di una dichiarazione scritta che attesti la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili degli atti e delle comunicazioni della società diffusi al mercato e relativi all'informativa contabile anche infrannuale (cfr. comma 2);
- predisposizione di adeguate procedure amministrativo-contabili per la formazione del bilancio di esercizio, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario (cfr. comma 3);
- predisposizione di un'apposita Relazione da allegare ai documenti bilancio di esercizio, bilancio semestrale abbreviato, (di seguito Attestazione) che attesti (cfr. comma 5):
 - l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti;
 - la conformità dei documenti ai principi contabili internazionali applicabili;
 - la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - l'idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente;
 - per il bilancio di esercizio che la relazione sulla gestione comprenda un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione della società unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti;
 - per il bilancio semestrale abbreviato, ove pubblicato, che la relazione intermedia sulla gestione contenga un'analisi attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell'articolo 154 – ter⁹.

Si precisa che ove sia pubblicato un "Documento di sintesi" relativo alla situazione semestrale e/o annuale esso viene attestato ai sensi dell'art 154-bis comma 2.

L'Attestazione di cui al comma 5 dell'art. 154-bis del TUF è resa congiuntamente all'Amministratore Delegato secondo il modello stabilito con Regolamento dalla Consob.

⁹ La relazione intermedia sulla gestione contiene almeno riferimenti agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, la relazione intermedia sulla gestione contiene, altresì, informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate.

In caso di divergenza di opinioni tra il DP e l'Amministratore Delegato, questi ultimi riferiscono attraverso apposita separata relazione al Collegio Sindacale, nonché al Consiglio di Amministrazione e al DP di Holding, sulle ragioni e motivazioni per le quali si è determinata la divergenza di opinioni e sulle eventuali criticità riscontrate. In tale circostanza entrambi hanno facoltà di emettere una propria Attestazione.

Il Modello di Controllo 262 di Gruppo, definito e aggiornato dal DP di Holding, descrive le diverse fasi del processo 262 e include altresì la previsione delle cd. "Direttive Amministrativo Contabili di Gruppo (DACG)" che tutte le società controllate del Gruppo incluse nel perimetro di consolidamento sono tenute ad osservare.

Il DP attraverso il suo staff svolge, a supporto del rilascio delle Attestazioni periodiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- ✓ definizione con cadenza annuale, di concerto con il DP di Holding, del Piano 262 di Società e quello delle Società appartenenti al sub-gruppo, che confluisce nel Piano annuale delle attività 262 di Gruppo, dandone informativa al Consiglio di Amministrazione;
- ✓ predisposizione e aggiornamento delle Procedure Amministrative e Contabili (PAC) societarie, nonché delle eventuali PAC/G di Sub-Holding, nel rispetto delle Direttive Amministrativo Contabili di Gruppo, delle PAC/G e delle PAC/U;
- ✓ monitoraggio dell'adeguatezza del disegno e dell'effettiva operatività dei controlli previsti dalle PAC a copertura dei rischi di errata informativa finanziaria, attraverso il meccanismo di autocertificazione dei controlli a cura dei relativi responsabili (cd. Self Assessment) e con il processo dei Test Indipendenti;
- ✓ definizione e monitoraggio dei piani di azione a fronte delle carenze/aree di miglioramento rilevate nelle diverse fasi del processo 262;
- ✓ verifica dell'efficacia dei protocolli di comunicazione fra i diversi attori coinvolti nei processi afferenti all'informativa finanziaria.

Si precisa che la responsabilità dell'integrità e della correttezza dei dati è una responsabilità individuale, nell'ambito dell'organizzazione, delle singole articolazioni organizzative che producono i dati, li controllano e con essi alimentano i flussi informativi governati dalle Direttive e dalle procedure amministrativo-contabili. Tutte le funzioni/organi del Sistema dei Controlli Interni devono, quindi, instaurare un sistematico rapporto con il **Dirigente Preposto** in considerazione del contributo fornito per assicurare la correttezza dell'informativa finanziaria.

5. POTERI E MEZZI DEL DP

Il DP deve disporre di adeguati poteri e mezzi, tali da consentire l'efficace esercizio delle sue funzioni. A tal fine il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il DP disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti.

Tali poteri e mezzi dovranno consentire al DP di:

- disporre di unità organizzative indipendenti rispetto a quelle responsabili della redazione del progetto di bilancio cui affidare i compiti di supporto per lo svolgimento delle attività previste dal

Modello 262;

- avere ampia autonomia all'interno dell'organizzazione e libero accesso ad ogni informazione ritenuta necessaria alla formazione dell'informativa finanziaria;
- svolgere verifiche in ogni settore aziendale nell'ambito delle attività che hanno impatto sull'informativa finanziaria;
- poter intervenire in merito alla statuizione o modifica di processi, procedure, flussi informativi e sistemi informativi afferenti all'informativa finanziaria;
- essere assistito dalle altre funzioni aziendali (internal audit, compliance, organizzazione, sistemi ecc.) e dai CFO delle società controllate;
- disporre di autonomia finanziaria nell'ambito dei poteri di spesa conferiti dal Consiglio d'Amministrazione per lo svolgimento delle attività necessarie all'adempimento dei compiti attribuitigli;
- riportare direttamente e tempestivamente all'Amministratore Delegato, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al DP di Holding, situazioni di non conformità rilevate a seguito dei controlli e del monitoraggio dei processi aziendali che abbiano impatto rilevante diretto o indiretto sull'informativa finanziaria;
- formulare motivate richieste di assunzione, di formazione ed aggiornamento del personale incaricato di assistere il **DP** nelle sue specifiche funzioni;
- richiedere ed ottenere attestazioni interne da parte dei diversi soggetti coinvolti nel sistema dei controlli interni rilevanti per l'informativa finanziaria, nell'ambito della società.

Il **DP** riferisce periodicamente all'Amministratore Delegato, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, al Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, in relazione alle funzioni ed alle responsabilità proprie della carica e assicura al DP di Holding ogni necessario supporto per la raccolta delle informazioni e dei dati riguardanti l'Informativa Finanziaria del Gruppo. Inoltre, propone all'Amministratore Delegato modifiche organizzative finalizzate al miglioramento del Sistema dei controlli interni della Società.

6. RESPONSABILITÀ DEL DP

Le disposizioni che regolano la responsabilità degli Amministratori si applicano anche al **Dirigente Preposto**, in relazione ai compiti ad esso spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società (cfr. art. 154-bis 6° comma del TUF).

La responsabilità del **DP** non sostituisce quella degli Amministratori che redigono il progetto di bilancio da presentare all'Assemblea dei soci (cfr. art. 2423 Codice civile).

Al **DP** è estesa la responsabilità penale per i reati connessi a false comunicazioni sociali delle società quotate, per atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, per ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (cfr. art. 2622 Codice civile).

7. LE RELAZIONI TRA DP, ORGANI SOCIALI, ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA, SOCIETÀ DI REVISIONE

Nell'ambito del Sistema dei controlli interni e gestione del rischio dell'impresa, per favorire una razionale ed efficiente cooperazione tra il DP e i diversi attori del sistema, sono definite interrelazioni e flussi di reporting, come di seguito descritto.

7.1 *Amministratore Delegato*

Il DP può riferire all'Amministratore Delegato, in base alle sue valutazioni e/o su richiesta dello stesso, in merito a:

- aree che richiedono una particolare attenzione, da includere nel Piano annuale delle attività 262 di società e del sub-gruppo;
- modalità con cui viene svolta l'attività di gestione e controllo del processo di predisposizione dei documenti contabili;
- eventuali criticità emerse;
- piani ed azioni definiti per il superamento delle problematiche riscontrate e risultati ottenuti;
- idoneità del sistema dei controlli interni sull'informativa finanziaria;
- adeguatezza dei mezzi e modalità d'impiego delle risorse messe a disposizione del DP;
- impiego del budget assegnato.

Il DP offre all'Amministratore Delegato l'assistenza necessaria a supporto della sottoscrizione, a firma congiunta, dell'Attestazione sul bilancio di esercizio.

7.2 *Consiglio di Amministrazione*

Come previsto dal 4° comma dell'art. 154-bis del TUF il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente Preposto disponga, oltre che delle necessarie competenze, di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Il DP, previo passaggio nel Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, presenta un'Informativa al Consiglio di Amministrazione inerente al Piano annuale delle attività 262 di società e di sub-gruppo, a supporto del rilascio dell'Attestazione sul bilancio di esercizio. Inoltre, riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta e sui relativi esiti, attraverso una Relazione da emettersi almeno una volta l'anno contestualmente all'approvazione del progetto di bilancio di fine esercizio.

Resta salva la facoltà del DP di riferire in ogni momento al Consiglio di Amministrazione, direttamente o per tramite del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato, circa fatti, inerenti al Sistema dei controlli interni sull'informativa finanziaria che, per la loro criticità o gravità, potrebbero richiedere l'assunzione di urgenti decisioni da parte del Consiglio di Amministrazione stesso ovvero sulla impossibilità di svolgere i compiti affidati.

Il DP è chiamato a partecipare "ad audiendum" alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nelle quali

sono previsti all'ordine del giorno argomenti che hanno impatto rilevante sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria o su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato, o del Presidente del Collegio Sindacale.

Il DP riceve dalla [funzione affari societari](#), in qualità di segreteria del Consiglio di Amministrazione, le convocazioni con l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione stesso. Il DP può richiedere, per le tematiche di interesse che hanno riflessi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, la documentazione di interesse, oltre ai verbali contenenti le delibere adottate.

7.3 Collegio Sindacale

Il DP assicura al Collegio Sindacale un adeguato flusso informativo al fine di rappresentare il rispetto delle Direttive Amministrativo Contabili di Gruppo, nonché l'effettivo funzionamento e l'affidabilità delle connesse procedure.

Il DP trasmette al Collegio Sindacale le informative inerenti al Piano di Attività annuale e la Relazione annuale sulle attività svolte a supporto del rilascio delle Attestazioni 262.

Il DP supporta, a richiesta, il Collegio Sindacale per l'espletamento di controlli di competenza di quest'ultimo inerenti ai processi amministrativo contabili.

Il DP partecipa, su richiesta, alle riunioni del Collegio Sindacale per riferire sull'attività svolta nonché per instaurare un proficuo scambio di informazioni, con l'obiettivo di indirizzare meglio i rispettivi interventi di controllo e focalizzare il proprio impegno nelle aree ritenute a maggior rischio.

Il DP è tenuto ad informare il Collegio Sindacale relativamente al verificarsi di carenze o anomalie nel Sistema dei controlli interni che potenzialmente potrebbero determinare errori rilevanti sull'informativa finanziaria. In presenza di eventi suscettibili di interventi urgenti o che evidenzino indizi di frode, o comunque sintomatici di gravi e/o diffuse irregolarità, l'informativa avrà carattere tempestivo e sarà contestualmente resa al Consiglio di Amministrazione, nonché al DP di Holding.

Il Collegio Sindacale informa il DP circa eventuali criticità emerse nell'ambito delle attività di controllo aventi impatto rilevante¹⁰ sull'informativa finanziaria.

Il DP riceve dalla [funzione affari societari](#), in qualità di segreteria del Collegio Sindacale, le convocazioni con l'ordine del giorno dell'organo di controllo. Il DP può richiedere, per le tematiche di interesse aventi impatto sui processi di informativa finanziaria, tutta la documentazione di interesse, oltre ai verbali contenenti le delibere adottate.

7.4 Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità

Sono previsti incontri periodici del DP con il Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità. Tali incontri includono, in fase preliminare, l'informativa da parte del DP inerente al Piano annuale delle attività 262 della società e del sub-gruppo, e a consuntivo quella connessa agli esiti delle attività svolte (Relazione informativa annuale sulle attività svolte). Tali passaggi sono propedeutici a quelli da effettuarsi in Consiglio di Amministrazione.

¹⁰ Per non conformità rilevanti si intendono, singolarmente o nel loro complesso, errori /frodi o altre situazioni che potrebbero influenzare le decisioni dei portatori di interesse.

Il **Dirigente Preposto** riceve dalla **funzione audit**, che cura la segreteria del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, le convocazioni contenenti l'ordine del giorno delle sedute del citato Comitato per quanto di interesse.

7.5 *Organismo di Vigilanza*

Il **DP** si relaziona con l'Organismo di Vigilanza in un'ottica di costante dialogo e scambio di informazioni circa la valutazione dei controlli relativi ai processi di informativa finanziaria

Laddove richiesto, il **DP** collabora con l'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle attività che tale organo intende svolgere sul Sistema dei controlli interni sull'informativa finanziaria nell'ambito dei c.d. reati "presupposto" individuati dal D. Lgs 231/2001.

Il **DP** fornisce i flussi informativi, periodici e ad evento, necessari all'Organismo di Vigilanza in merito alle materie di competenza. Si precisa che il **Dirigente Preposto di Trenitalia** invia all'OdV la Relazione informativa annuale sulle attività svolte oltre all'elenco delle Procedure Amministrativo Contabili emanate o aggiornate nell'anno di riferimento.

Il **DP** riceve dall'OdV informazioni su eventuali criticità emerse nell'ambito delle attività di controllo aventi impatto rilevante sull'informativa finanziaria.

7.6 *Società di Revisione*

Il **DP**, coadiuvato dalla **funzione Amministrazione e Bilancio**, si relaziona con la Società di Revisione, cui l'Assemblea ha affidato l'incarico di revisione legale dei conti, in un'ottica di costante dialogo e scambio di informazioni circa la valutazione del sistema dei controlli interni connessi all'informativa finanziaria, riferiti alle attività di revisione.

Il **DP** e la Società di Revisione condividono il reciproco programma di attività riferito all'analisi del sistema dei controlli interni al fine di orientare la strategia di revisione legale dei conti ed esaminano, tra l'altro, le aree che potenzialmente possono rappresentare criticità, gli aspetti legati alla continuità aziendale, le non conformità e i punti di debolezza del sistema dei controlli interni sull'informativa finanziaria.

Il **DP** si può avvalere delle risultanze delle verifiche effettuate dalla medesima nell'ambito dell'attività di analisi del sistema di controllo interno, svolte al fine di orientare la strategia del processo di revisione.

8. LE RELAZIONI DEL DP, CON LE ALTRE FUNZIONI DI CONTROLLO E LE ALTRE FUNZIONI AZIENDALI

Tutte le funzioni aziendali sono tenute ad offrire al **DP** ed al suo staff la massima collaborazione e l'accesso alle informazioni rilevanti, ed a segnalare al **DP** gli eventi che possano aver impatto sull'adeguatezza della informativa finanziaria.

Il **DP** si coordina con le altre funzioni con compiti in materia di controlli interni, promuovendo un adeguato scambio di informazioni in termini di piani, attività svolte e relativi esiti.

Di seguito sono rappresentate le funzioni con le quali il **DP** intrattiene le principali interrelazioni.

8.1 Funzione organizzazione

Al fine di implementare un sistema normativo aziendale integrato e coerente, le diverse funzioni aziendali, con il coordinamento della **funzione organizzazione**, sono tenute a disciplinare in apposite procedure organizzative i diversi processi aziendali.

I documenti organizzativi e normativi costituiscono la base sulla quale il **DP** redige, in collaborazione con i Process Owner ai fini 262¹¹ di competenza e nel rispetto delle Direttive Amministrativo Contabili di Gruppo, le procedure amministrativo-contabili (PAC)¹² ossia i documenti che descrivono i processi - in termini di attività, controlli e soggetti responsabili - che afferiscono all'informativa finanziaria.

Il **DP** si coordina con la **funzione organizzazione** per proporre ed individuare eventuali modifiche ai processi/organizzazioni con impatto sulle materie di competenza, al fine di poter adeguare le PAC nei tempi richiesti dalla compliance 262. Prima dell'avvio del Piano annuale di Attività del DP, lo stesso sarà trasmesso alla funzione organizzazione anche al fine di indirizzare le rispettive attività di aggiornamento della normativa.

8.2 Funzione internal audit

La **funzione internal audit** collabora e supporta il **DP** nell'adempimento dei suoi compiti:

- svolgendo le attività di monitoraggio indipendente sui controlli 262, sulla base di un piano di attività condiviso con il **DP** e di un approccio cosiddetto "agreed-upon procedures"¹³;
- svolgendo le verifiche 262 in maniera integrata con gli interventi di Audit/Follow-up (c.d. "Combined Assurance") nell'ottica di una maggior efficienza operativa (es. minor impatto sulle strutture aziendali oggetto di verifica, piani di azione integrati ecc.). In tali casi, gli esiti delle verifiche 262 concorrono al giudizio (rating) espresso dalla **funzione internal audit** sul Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi (SCIGR) del processo esaminato;
- ricevendo e valutando proposte del **DP** su possibili ambiti / tematiche oggetto di audit, al fine del loro eventuale inserimento nella proposta di Piano Annuale di Audit o nelle sue successive integrazioni;
- comunicando tempestivamente le carenze o anomalie individuate nel corso degli interventi di Audit/Follow-up e le relative azioni migliorative proposte, che abbiano particolare rilevanza per l'esercizio delle funzioni del **DP**;
- trasmettendo i Rapporti di Audit con potenziale impatto sull'informativa finanziaria per le valutazioni di competenza, nonché le Relazioni trimestrali sulle attività svolte o gli estratti per gli aspetti rilevanti per le funzioni del **DP**.

Il **DP**, a sua volta, è tenuto ad informare la **funzione internal audit** relativamente al verificarsi di carenze o anomalie rilevanti sul Sistema dei controlli interni potenzialmente causanti errori materiali nei bilanci

¹¹ Indica il ruolo organizzativo responsabile del processo/sotto processo definito nelle PAC. I Process Owner ai fini 262 sono individuati nei Referenti di processo societari/loro delegati o negli Outsourcer di competenza.

¹² Lo standard e l'iter di predisposizione ed emanazione delle PAC è definito da apposita disposizione a cura del Dirigente Preposto di Holding (cfr. PAC/G/001 "Standard delle Procedure Amministrativo Contabili").

¹³ Un'attività di "agreed-upon procedures" consiste nell'effettuare procedure di verifica concordate con la controparte, riportando le risultanze emerse senza fornire "assurance".

annuali o infrannuali o in generale nell'informativa finanziaria. In presenza di eventi suscettibili di interventi urgenti o che evidenzino indizi di frode (o comunque sintomatici di gravi e/o diffuse irregolarità) l'informativa avrà carattere tempestivo.

Il DP invia alla [funzione internal audit](#) copia della Relazione informativa annuale sulle attività svolte a supporto del rilascio delle Attestazioni 262.

8.3 *Funzione tax compliance*

A seguito dell'adesione al regime di adempimento collaborativo ai sensi dell'art. 3 ss. del D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, Trenitalia SpA ha implementato il Tax Control Framework quale sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale insito nell'attività d'impresa.

Il Tax Control Framework, pur nella sua autonomia giuridica e funzionale, si poggia sul Modello di controllo sull'informativa finanziaria del Gruppo, beneficiando dei presidi e dei processi già efficacemente implementati ai fini della Legge 262/2005, opportunamente integrati a garanzia del corretto assolvimento delle obbligazioni tributarie. Le strutture di supporto del Dirigente Preposto, pertanto, si relazionano in via continuativa con il Tax Compliance Manager per l'attuazione dei rispettivi modelli di controllo integrati. La funzione Tax Compliance trasmette, annualmente, al Dirigente Preposto: il Piano delle attività del Tax Control Framework, da ricomprendere nel Piano di attività 262, e la Relazione annuale sul Sistema di controllo del Rischio Fiscale presentata al Consiglio di Amministrazione.

Ai fini della definizione del Piano delle attività del Tax Control Framework, lo staff del Dirigente Preposto trasmette alla funzione Tax Compliance la bozza del Piano di attività 262, per l'opportuna condivisione del Piano integrato.

In presenza di eventuali situazioni di non conformità in materia tributaria che possano avere impatti rilevanti sull'informativa finanziaria il Tax Compliance Manager deve darne immediata informazione al Dirigente Preposto.

Lo staff del [Dirigente Preposto](#) trasmette annualmente alla [funzione Tax Compliance](#): i) il Piano di attività 262 integrato; ii) la Relazione informativa annuale sulle attività svolte del [Dirigente Preposto](#).

In presenza di eventuali situazioni di non conformità in materia contabile che possano avere impatti rilevanti sulla gestione del rischio fiscale, anche con riferimento al Rischio Frode Fiscale, lo staff del [Dirigente Preposto](#) deve darne immediata informazione alla [funzione Tax Compliance](#) secondo il "Modello di controllo dei rischi fiscali".

8.4 *Funzione anticorruzione*

La [funzione anticorruzione](#) svolge attività finalizzate al monitoraggio del Modello di Gestione Anti-Corruption ed al suo miglioramento continuo e collabora ed instaura flussi informativi con il DP per il rafforzamento dei rispettivi sistemi di controllo.

In tale contesto, la funzione anticorruzione:

- individua e comunica al DP, per i processi aziendali trattati nel citato modello, i controlli 262 contenuti nelle PAC valutati rilevanti ai fini anti-corruption, per l'associazione della codifica "anticorruzione" a cura del [Dirigente Preposto](#);

- trasmette le informative periodiche sulle attività svolte dalla citata funzione nell'espletamento dei propri compiti.

Il **Dirigente Preposto** comunica alla **funzione anticorruzione** le modifiche inerenti alle procedure/controlli con codifica anticorruzione.

Lo staff del **Dirigente Preposto** trasmette alla **funzione anticorruzione** gli esiti del monitoraggio svolto sulle procedure amministrative contabili per le parti riferite ai controlli già codificati come rilevanti ai fini anti-*corruption*. Inoltre, il **Dirigente Preposto** invia alla **funzione anticorruzione** la Relazione informativa annuale sulle attività svolte, oltre l'elenco delle Procedure Amministrativo Contabili di Trenitalia emesse.

8.5 *Funzione compliance*

La **funzione compliance** monitora la normativa e le best practice nazionali ed internazionali a cui il sistema delle regole aziendali deve essere conforme e supporta il **Dirigente Preposto di Trenitalia** con riferimento alla specifica normativa applicabile.

Il **Dirigente Preposto**, per gli aspetti di propria competenza, collabora con la **funzione compliance** per le attività di aggiornamento/revisione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, attraverso la partecipazione al Gruppo di Lavoro 231.

Il **DP** riceve dalla **funzione compliance** informative riguardanti fatti/anomalie/non conformità che possano avere impatti rilevanti sull'informativa finanziaria di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività.

8.6 *Funzione risk management*

La **funzione risk management**, in coerenza con le proprie attribuzioni, collabora con il **Dirigente Preposto** mettendo a disposizione metodologie e processi in linea con le best practice e gli standard internazionali legati alla valutazione dei rischi.

La **funzione risk management** trasmette al **Dirigente Preposto** le eventuali Informative trasmesse agli organi Sociali, oltre alle eventuali Informative riguardanti le attività di mappatura e valutazione dei rischi aziendali connessi all'informativa finanziaria.

8.7 *Funzione sostenibilità*

Il **Dirigente Preposto** collabora con la **funzione sostenibilità** e le competenti strutture di Holding al fine di attuare un sistema di controllo integrato che comprenda e coordini, oltre alle informazioni di governance e di carattere economico e finanziario anche le informazioni di sostenibilità.

Le strutture del **DP** e la **funzione sostenibilità** collaborano per la definizione di procedure e linee guida, finalizzate alla verifica di adeguatezza e di effettiva operatività dei controlli sulle informazioni di sostenibilità e instaurano eventuali flussi informativi con riferimento ai temi di sostenibilità.

8.8 *Funzione amministrazione e bilancio*

La **funzione amministrazione e bilancio** collabora in maniera continuativa con lo staff del **Dirigente**

Preposto di Trenitalia - costituito da strutture indipendenti rispetto alla funzione medesima responsabile della produzione della informativa finanziaria - sia ai fini del disegno delle procedure amministrativo-contabili che al fine di supportare il processo di monitoraggio periodico dell'adeguatezza e dell'effettiva applicazione dei controlli e il conseguente recepimento delle aree di miglioramento emerse.

8.9 *Funzione controllo di gestione*

Gli strumenti a disposizione della **funzione controllo di gestione** e le specifiche competenze della funzione medesima sono di particolare interesse e importanza per il **Dirigente Preposto di Trenitalia**.

La mole di dati sensibili ai fini della predisposizione dell'informativa finanziaria societaria impone di affiancare ai controlli di linea anche controlli generali, misurabili non in modo puntuale ma analizzando scostamenti, andamenti anomali, mancate correlazioni tra elementi di costo con elementi di ricavo etc.

Nell'ambito della cd. "analytical review", attraverso valutazioni di ragionevolezza delle informazioni, possono emergere indizi utili che possono suggerire al **Dirigente Preposto** lo svolgimento di controlli più estesi o approfonditi in una determinata area.

Il **Dirigente Preposto di Trenitalia** si avvale del supporto della **funzione controllo di gestione** per attuare un efficace monitoraggio dei principali fenomeni aziendali.

8.10 *Funzioni AFC Evolution Center e TID Spoke*

Tra il **DP** e la **funzione AFC evolution center**, d'intesa con la funzione TID Spoke e con il supporto operativo della Digital Factory di Gruppo, deve essere assicurato uno scambio continuo di informazioni sulle funzionalità dei sistemi informativi aziendali afferenti la funzione Amministrazione, Finanza e Controllo (AFC), in quanto alla responsabilità del **DP** di attestazione sull'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrativo contabili, consegue anche una valutazione da parte dello stesso sul sistema informativo nell'ambito del quale le procedure medesime sono inserite.

Si precisa che, in tale contesto, ad integrazione della Compliance 262 e più in generale, allo scopo di potenziare il Sistema dei controlli interni del Gruppo, è definito all'interno del Gruppo il Modello di Governance: "ITGC" - "Information Technology General Controls".

8.11 *Funzione TID Spoke in ambito cyber & information security*

Nell'ambito delle attività relative alla sicurezza delle informazioni e dei sistemi informativi societari la **funzione TID Spoke**, sulla base dell'attività operativa della Digital Factory di Gruppo, comunica tempestivamente al **Dirigente Preposto di Trenitalia** eventuali problematiche che insistono sui sistemi aziendali che possano avere un impatto significativo sull'informativa finanziaria, oltre che le azioni messe in atto per la risoluzione delle problematiche o per la mitigazione del rischio.

Ogni funzione aziendale eventualmente abilitata alla comunicazione con l'esterno deve interfacciarsi – in presenza di dati contabili - con il **Dirigente Preposto di Trenitalia SpA** per l'attività di verifica dei dati/informative da diffondere.

9. RELAZIONI DEL DIRIGENTE PREPOSTO

In coerenza con quanto definito nel modello di governance di Gruppo, il **Dirigente Preposto di Trenitalia** ha la responsabilità di applicare pienamente quanto indicato all'interno dello stesso per la gestione dell'informativa finanziaria.

Considerata la natura di Sub-Holding, il **Dirigente Preposto** di Trenitalia assume specifiche responsabilità anche in termini di coordinamento delle attività di processo 262 per tutta l'area di riferimento che comprende le entità direttamente o indirettamente controllate, attuando, così, un principio di delega da parte del **Dirigente Preposto di Holding**.

9.1 *Relazioni del Dirigente Preposto con il Dirigente Preposto di Holding*

Coerentemente con il modello di governance, il **Dirigente Preposto di Trenitalia** instaura con il **Dirigente Preposto di Holding** almeno i seguenti flussi informativi inerenti a:

- condivisione del Piano annuale delle attività 262 della società, al cui interno è presente anche il Piano annuale delle attività 262 del sub-gruppo, da consolidare all'interno del Piano delle attività 262 di Gruppo;
- procedure amministrativo-contabili per il rilascio del visto di Quality Assurance;
- stato di avanzamento delle attività di monitoraggio (Self Assessment, Test Indipendenti e Piani di Azione), con riferimento sia alla società che al sub-gruppo;
- Attestazioni a firma congiunta con l'Amministratore Delegato e Relazione informativa annuale sulle attività svolte, coerentemente con le istruzioni del **DP di Holding**;
- comunicazioni tempestive al verificarsi di carenze o anomalie nel Sistema dei controlli interni che potenzialmente potrebbero determinare errori rilevanti sull'informativa finanziaria.

9.2 *Relazioni del Dirigente Preposto con le società controllate*

Coerentemente con il modello di governance, il **Dirigente Preposto di Trenitalia** instaura con le società controllate almeno i seguenti flussi informativi inerenti a:

- condivisione del Piano annuale delle attività 262 della società, da consolidare all'interno del Piano delle attività 262 della Sub-Holding;
- procedure amministrativo-contabili per il rilascio del visto di Quality Assurance;
- stato di avanzamento delle attività di monitoraggio (Self Assessment, Test Indipendenti e Piani di Azione);
- Relazione informativa annuale sulle attività svolte, coerentemente con le istruzioni del DP di Holding;
- Attestazioni a firma congiunta con l'Amministratore Delegato, coerentemente con le istruzioni del DP di Holding;
- comunicazioni tempestive al verificarsi di carenze o anomalie nel Sistema dei controlli interni che potenzialmente potrebbero determinare errori rilevanti sull'informativa finanziaria.

Tutti i Process Owner ai fini 262 della società e del sub-gruppo sono tenuti ad offrire al DP e alle sue strutture operative di supporto, la massima collaborazione e l'accesso alle informazioni da quest'ultimo ritenute rilevanti. Analogamente il DP è tenuto ad offrire la propria collaborazione ad ogni struttura societaria e del sub-gruppo.

Il DP, nel caso in cui rilevi carenze o anomalie tali da indebolire il sistema dei controlli interni sull'informativa finanziaria, può richiedere ai Process Owner ai fini 262, di intervenire attraverso azioni correttive di modifica dei processi stessi. Il DP può richiedere, con le medesime modalità, alle diverse funzioni aziendali di svolgere ulteriori attività di controllo sui processi che impattano l'informativa finanziaria rispetto a quelle indicate nelle procedure già emanate, e svolgere, nel medesimo ambito, attività di verifica.

Ogni Process Owner ai fini 262 della società e del sub-gruppo, anche attraverso gli staff dei CFO societari, è tenuto ad informare il DP su ogni fatto che può determinare modifiche significative ai processi sensibili e quindi alle attività e ai controlli in essi previsti, qualora esse abbiano impatto rilevante sull'adeguatezza dell'informativa finanziaria.

I Process Owner ai fini 262 ed i Control Owner sono chiamati ad attestare periodicamente l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrativo - contabili di competenza, segnalando eventuali anomalie e/o necessità di apportare modifiche alle procedure medesime.

10. CATENA DELLE ATTESTAZIONI

10.1 L'Attestazione resa agli Stakeholder

L'Attestazione di Trenitalia SpA sul bilancio di esercizio di cui al comma 5 dell'art. 154-bis TUF, destinata agli stakeholder è rilasciata dall'Amministratore Delegato a firma congiunta con il DP di Trenitalia in base allo schema previsto dall'art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni¹⁴.

10.2 Le Attestazioni interne

A supporto del rilascio delle Attestazioni esterne (comma 5 dell'art. 154 – bis del TUF) viene definito un sistema di Attestazioni interne secondo flussi e schemi stabiliti dal Dirigente Preposto di Holding che sono richieste anche a supporto delle Attestazioni sui bilanci societari.

La finalità delle Attestazioni interne è quella di attribuire ai vari attori/funzioni aziendali la responsabilità della correttezza e completezza delle informazioni, di carattere economico patrimoniale o finanziario, comprendenti quelle attinenti ai rischi, sottoposte al loro governo, che contribuiscono alla generazione della informativa finanziaria societaria e di Gruppo e di ogni altra comunicazione al mercato.

Le Attestazioni che pervengono alla società sono richieste dal Dirigente Preposto di Holding, tra l'altro:

¹⁴ L'Attestazione potrebbe essere emessa anche semestralmente, dal momento di pubblicazione della Relazione finanziaria semestrale e di conseguente obbligo di rilascio sulla medesima dell'Attestazione 262 ai sensi del TUF.

- ai CFO delle società controllate dove non è presente il Dirigente Preposto, a firma congiunta con il proprio Amministratore Delegato, con riferimento in particolare all'adeguatezza ed operatività del sistema di controllo sull'informativa finanziaria;
- alla Shared Service di Gruppo per le attività svolte in base ai contratti stipulati con le società del Gruppo per i servizi con impatto sui processi di informativa finanziaria;
- alla Digital Factory di Gruppo in base ai contratti stipulati con le società del Gruppo con riferimento ai sistemi a supporto dell'informativa finanziaria e all'applicazione del Modello ITGC.

Sono, inoltre, richieste le Attestazioni ai Process Owner ai fini 262, per attestare, in particolare, l'adeguatezza e l'operatività delle procedure amministrativo-contabili di competenza (cd. Self Assessment).

Il Dirigente Preposto di Sub-Holding riceve le Attestazioni interne delle società appartenenti al proprio sub-gruppo e ne monitora la ricezione effettuando le verifiche in coerenza con quanto definito nel modello di governance.

Gli attori coinvolti nella Catena delle Attestazioni sono tenuti ad informare in maniera “tempestiva” il [Dirigente Preposto](#) circa fatti/anomalie/non conformità di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività che possano aver impatti rilevanti sull'adeguatezza della informativa finanziaria.

11. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il [Dirigente Preposto](#), nonché i soggetti dei quali a qualsiasi titolo si avvale, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le notizie e le informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni e a rispettare le regole adottate dalla Società per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni.

12. I CRITERI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLA STRUTTURA DEL DIRIGENTE PREPOSTO

Il [Dirigente Preposto di Trenitalia](#) si deve avvalere di strutture dedicate, correttamente dimensionate rispetto alla complessità della Società e del sub-gruppo - e indipendenti rispetto alle funzioni deputate alla predisposizione del reporting economico e finanziario - cui sono affidati i compiti di messa a punto del modello di controllo, di analisi dei processi e redazione delle procedure amministrative contabili, di verifica dell'adeguatezza ed effettiva operatività dei presidi di controllo e di monitoraggio dei piani di azione.

Al fine di poter dimensionare, di concerto con la funzione organizzazione societaria e di Holding, in modo oggettivo il numero di risorse necessarie per svolgere le attività previste dal Modello 262, il [DP societario](#) e il [DP di Holding](#) tengono in considerazione i principali driver e relativi parametri atti a rilevare

la complessità della realtà societaria e del sub-gruppo¹⁵, tenendo, inoltre, conto del fattore di economie di scala in termini di efficienza, che cresce con l'aumento delle dimensioni organizzative.

Accanto ai driver quantitativi, necessari per il dimensionamento, è opportuno applicare anche criteri qualitativi al fine di dotare le strutture di risorse con adeguata professionalità in area amministrativo-contabile, di controllo interno e organizzativa.

Inoltre, il **Dirigente Preposto**, sulla base degli elementi/driver e delle valutazioni di cui sopra, è tenuto ad esporre, ove ritenuto necessario, anche al Consiglio di Amministrazione eventuali proposte in merito al dimensionamento quali-quantitativo delle proprie strutture a supporto.

13. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal **Dirigente Preposto** e sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il **Dirigente Preposto**, d'intesa con la **funzione organizzazione societaria** e informando il **DP di Holding**, può apportare al presente Regolamento le modifiche meramente formali che si rendessero necessarie, ad esempio, per l'adeguamento a provvedimenti normativi o regolamentari ovvero in relazione a modifiche organizzative informandone, successivamente, il Consiglio di Amministrazione.

FIRMATO
Luigi Corradi

¹⁵ I driver e relativi parametri osservati al fine di definire quantitativamente le risorse di cui la struttura a supporto del DP deve dotarsi sono i seguenti: (i) Driver economico-patrimoniali (Totale Attivo e del Totale Ricavi); (ii) Driver organizzativo-strutturali (numero dei dipendenti, numero di controllate nel perimetro 262); (iii) Driver di business (numero dei Process Owner ai fini 262 e dei Control Owner, numero di PAC, numero dei controlli).



ALLEGATO 1: RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI

RUOLO	STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Dirigente Preposto (DP) di Trenitalia	Responsabile DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO
Dirigente Preposto di Holding (DP di Holding)	CHIEF FINANCIAL OFFICER
Funzione affari societari	Struttura AFFARI SOCIETARI POLO PASSEGGERI in ambito DIREZIONE AFFARI LEGALI, SOCIETARI E COMPLIANCE
Funzione internal audit	DIREZIONE AUDIT
Funzione organizzazione	Struttura ORGANIZZAZIONE E PROCESSI in ambito DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Funzione compliance	Struttura COMPLIANCE in ambito DIREZIONE AFFARI LEGALI, SOCIETARI E COMPLIANCE
Funzione anticorruzione	Struttura ANTI BRIBERY & CORRUPTION in ambito DIREZIONE AUDIT
Funzione tax compliance	Struttura TAX COMPLIANCE in ambito FISCALE di DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO
Tax Compliance Manager	Responsabile TAX COMPLIANCE in ambito FISCALE di DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO



ALLEGATO 1: RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI

Funzione risk management	RISK OFFICER
Funzione sostenibilità	Responsabile SOSTENIBILITÀ in ambito DIREZIONE STRATEGIE E SOSTENIBILITÀ
Funzione amministrazione e bilancio	Struttura AMMINISTRAZIONE E BILANCIO in ambito DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO
Funzione controllo di gestione	Struttura PLANNING & CONTROL TRENITALIA in ambito DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO
Funzione AFC Center e TID Spoke	Per le rispettive aree di competenza: Struttura AFC EVOLUTION CENTER POLO PASSEGGERI in ambito DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO e TECHNOLOGY, INNOVATION & DIGITAL SPOKE POLO PASSEGGERI
Funzione TID Spoke in ambito cyber & information security	TECHNOLOGY, INNOVATION & DIGITAL SPOKE POLO PASSEGGERI

Di seguito vengono riepilogati i flussi informativi tra il **Dirigente Preposto** e gli Organi Sociali, di Controllo e Vigilanza, nonché le funzioni di controllo e le altre funzioni aziendali.

Flussi in uscita verso gli Organi Sociali, di Controllo e Vigilanza:

DESTINATARIO	DOCUMENTO	FREQUENZA
Consiglio di Amministrazione Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità (CCRS) Collegio Sindacale	Piano delle attività 262 di Trenitalia(*) e del sub-gruppo	Annuale
Consiglio di Amministrazione Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità (CCRS) Collegio Sindacale Organismo di Vigilanza (OdV)	Relazione sulle Attività svolte ex L. 262/2005	Annuale
	Informative ad hoc (incluse situazioni di non conformità rilevanti)	Ad evento
Organismo di Vigilanza (OdV)	Elenco delle Procedure Amministrativo Contabili di Trenitalia emanate o aggiornate	Annuale

(*) integrato con il Piano delle attività TCF

Nel paragrafo 7.1 del Regolamento sono altresì indicati i flussi ad evento verso l'AD.

Flussi in entrata dagli Organi di Controllo e Vigilanza:

MITTENTE	DOCUMENTO	FREQUENZA
Collegio Sindacale	Informative circa eventuali criticità emerse nell'ambito delle attività di controllo aventi impatto rilevante sull'informativa finanziaria	Ad evento
Organismo di Vigilanza		

Flussi in uscita verso le funzioni di controllo e le altre funzioni:

DESTINATARIO	DOCUMENTO	FREQUENZA
Internal Audit	Relazione sulle Attività svolte ex L.262/2005	Annuale
	Carenze o anomalie rilevanti sul Sistema dei Controlli interni	Ad evento
Anti-corruption	Emanande PAC (relative a processi trattati nel Modello di Gestione Anti-Corruption) per identificare i controlli rilevanti ai fini anti-corruption	Ad evento
	Esiti del monitoraggio svolto sui controlli 262 con codifica anticorruzione	Annuale
	Relazione sulle Attività svolte ex L. 262/2005	Annuale
	Elenco delle Procedure Amministrativo-Contabili di Trenitalia	Annuale
	Informative ad hoc (incluse situazioni di non conformità rilevanti)	Ad evento
Tax Compliance	Piano delle attività 262 integrato	Annuale
	Relazione informativa annuale sulle attività svolte del Dirigente Preposto	Annuale
	Esiti dei <i>Self Assessment</i> e dei Test Indipendenti relativi a PAC “Fiscali” e “Fiscalizzate” ed eventuali Piani di Azione	Annuale
	Altri flussi informativi relativi ai processi 262/TCF	Ad evento
	Eventuali non conformità in materia contabile con impatti rilevanti sulla gestione del rischio fiscale, anche con riferimento al Rischio Frode Fiscale	Ad evento
Organizzazione	Piano delle Attività 262	Annuale
Tutte le funzioni	Informative specifiche per le tematiche di interesse (es. esiti monitoraggio)	Ad evento

Flussi in entrata dalle funzioni di controllo e le altre funzioni:

MITTENTE	DOCUMENTO	FREQUENZA
Rapporti di Audit con potenziale impatto sull'informativa finanziaria	Rapporti di Audit con potenziale impatto sull'informativa finanziaria	Ad evento
	Relazioni trimestrali sulle attività svolte o estratti delle stesse per gli aspetti rilevanti	Trimestrale
	Comunicazione tempestiva di carenze o anomalie individuate nel corso degli interventi di Audit/Follow-up che abbiano rilevanza per l'esercizio delle funzioni del DP	Ad evento
	Convocazioni contenenti l'ordine del giorno delle sedute del CCRS per quanto di interesse	Ad evento
Tax Compliance	Piano delle attività del Tax Control Framework	Annuale
	Relazione annuale sui rischi fiscali	Annuale
	Flussi informativi relativi ai processi 262/TCF	Ad evento
	Eventuali non conformità in materia tributaria con impatti rilevanti sull'informativa finanziaria	Ad evento
Anti-corruption	Informativa periodica sullo stato di attuazione del Modello di Gestione <i>Anti-Corruption</i>	Annuale
Compliance	Informative riguardanti fatti/anomalie/non conformità che possano avere impatti rilevanti sull'informativa finanziaria	Ad evento
Risk Management	Informative trasmesse agli organi Sociali	Ad evento
	Informative riguardanti le attività di mappatura e valutazione dei rischi aziendali connessi all'informativa finanziaria	
Affari societari	Convocazioni con l'ordine del giorno delle riunioni degli organi sociali (CdA, Collegio Sindacale)	Ad evento
	Su richiesta del DP , documentazione di interesse avente impatto sui processi connessi all'informativa finanziaria e verbali contenenti le	



ALLEGATO 2: FLUSSI INFORMATIVI

	delibere adottate	
Tutte le funzioni	Relazioni informative predisposte per gli organi sociali sui temi che possano avere impatto rilevante sull'informativa finanziaria	Ad evento
	Segnalazione di eventuali anomalie e disfunzioni di procedure nell'ambito della propria attività con potenziale impatto rilevante sull'informativa finanziaria	

Principali riferimenti interni:

- Statuto di Trenitalia.
- “Modello di Controllo Interno e gestione dei Rischi sull’Informativa Economico - Finanziaria del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”.
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001.
- “Regolamento delle attività del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. L. 262/2005 - Art. 154-*bis* TUF”.

Per le interrelazioni con le diverse funzioni di controllo citate nel documento (internal audit, anticorruzione, tax compliance, etc) si fa riferimento ai diversi connessi Modelli di Controllo in vigore nella Società.

Principali riferimenti esterni¹⁶:

- Legge 28 dicembre 2005, n. 262 - Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari - che ha introdotto l’art. 154-bis e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) e integrato alcuni articoli del libro V del Codice civile e del Codice penale.

TESTO UNICO DELLA FINANZA (DECRETO LEGISLATIVO DEL 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)**Art. 115 - (Comunicazioni alla Consob)**

Fonti → *Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria* → *PARTE IV - Disciplina degli emittenti* → *Titolo III - Emittenti* → *Capo I - Informazione societaria*

1. La Consob, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico può, anche in via generale;
 - a) richiedere agli emittenti quotati, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai soggetti che li controllano e alle società dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie e documenti, fissandone le relative modalità;
 - b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dai revisori legali e dalle società di revisione legale, dalle società e dai soggetti indicati nella lettera a);
 - c) eseguire ispezioni presso i soggetti indicati nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia. [...]

Art. 154 bis - (Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari)

Fonti → *Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria* → *PARTE IV - Disciplina degli emittenti* → *Titolo III - Emittenti* → *Capo II - Disciplina delle società con azioni quotate* → *Sezione V bis - Informazione finanziaria*

1. Lo statuto degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine prevede i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un **Dirigente Preposto** alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.
2. Gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile anche infrannuale della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del **Dirigente Preposto** alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
3. Il **Dirigente Preposto** alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.
4. Il consiglio di amministrazione vigila affinché il **Dirigente Preposto** alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del presente articolo, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.
5. Gli organi amministrativi delegati e il **Dirigente Preposto** alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione sul bilancio di esercizio, sul bilancio semestrale abbreviato e, ove redatto, sul bilancio consolidato:

¹⁶ L'applicabilità della normativa riportata è regolata dalle specifiche disposizioni vigenti del Testo Unico della Finanza e dei Regolamenti Consob.

- a) l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti;
- b) che i documenti sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;
- c) la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- d) l'idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;
- e) per il bilancio d'esercizio e per quello consolidato, che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti;
- f) per il bilancio semestrale abbreviato, che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell'articolo 154 ter.

5-bis. L'attestazione di cui al comma 5 è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob.

6. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

Art. 154 ter – (Relazioni finanziarie)

Fonti → Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria → PARTE IV - Disciplina degli emittenti → Titolo III - Emittenti → Capo II - Disciplina delle società con azioni quotate → Sezione V bis - Informazione finanziaria

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2364 bis, secondo comma, del codice civile, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio o, per le società che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, il bilancio di esercizio, nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione prevista all'articolo 154 bis, comma 5. Nelle ipotesi previste dall'articolo 2409 terdecies, secondo comma, del codice civile, in luogo del bilancio di esercizio, è pubblicato, ai sensi del presente comma, il progetto di bilancio di esercizio. La relazione di revisione redatta dal revisore legale o dalla società di revisione legale nonché la relazione indicata nell'articolo 153 sono messe integralmente a disposizione del pubblico entro il medesimo termine.

1-bis. Tra la pubblicazione di cui al comma 1 e la data dell'assemblea convocata ai sensi degli articoli 2364, secondo comma, e 2364 bis, secondo comma, del codice civile, intercorrono non meno di ventuno giorni.

1-ter. In deroga all'articolo 2429, primo comma, del codice civile il progetto di bilancio di esercizio è comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, al revisore legale o alla società di revisione legale, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima della pubblicazione di cui al comma 1.

2. Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano, quanto prima possibile e comunque entro tre mesi dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio, una relazione finanziaria semestrale comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la relazione intermedia sulla gestione e l'attestazione prevista dall'articolo 154 bis, comma 5. La relazione sul bilancio semestrale abbreviato del revisore legale o della società di revisione legale, ove redatta, è pubblicata integralmente entro il medesimo termine.

3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui al comma 2, è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. Tale bilancio è redatto in forma consolidata se l'emittente quotato avente l'Italia come Stato membro d'origine è obbligato a redigere il bilancio consolidato.

4. La relazione intermedia sulla gestione contiene almeno riferimenti agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, la relazione intermedia sulla gestione contiene, altresì, informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate.

5. Con il regolamento di cui al comma 6, la Consob può disporre, nei confronti di emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine, inclusi gli enti finanziari, l'obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive consistenti al più in: a) una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico dell'emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento; b) una illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese controllate.

5-bis. Prima dell'eventuale introduzione degli obblighi di cui al comma 5, la Consob rende pubblica l'analisi di impatto effettuata ai sensi dell'articolo 14, comma 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Quest'ultima, in conformità alla disciplina comunitaria di riferimento, esamina, anche in chiave comparatistica, la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive non comportano oneri sproporzionati, in particolare per i piccoli e medi emittenti interessati;

b) il contenuto delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive richieste è proporzionato ai fattori che contribuiscono alle decisioni di investimento assunte dagli investitori;

c) le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive richieste non favoriscono un'attenzione eccessiva ai risultati e al rendimento a breve termine degli emittenti e non incidono negativamente sulle possibilità di accesso dei piccoli e medi emittenti ai mercati regolamentati.

6. La Consob, in conformità alla disciplina europea, stabilisce con regolamento:

a) i termini e le modalità di pubblicazione dei documenti di cui ai commi 1 e 2 e delle eventuali informazioni aggiuntive di cui

- al comma 5, nonché del documento di registrazione universale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 12, del regolamento prospetto;
- b) i casi di esenzione dall'obbligo di pubblicazione delle relazioni finanziarie;
- c) il contenuto delle informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate di cui al comma 4;
- d) le modalità di applicazione del presente articolo per gli emittenti quote di fondi chiusi.

7. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 157, comma 2, la Consob, nel caso in cui abbia accertato che i documenti che compongono le relazioni finanziarie di cui al presente articolo non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, può chiedere all'emittente di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato.

Art. 165 quater - (Obblighi delle società italiane controllanti)

Fonti → Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria → PARTE IV - Disciplina degli emittenti → Titolo III - Emittenti → Capo II - Disciplina delle società con azioni quotate → Sezione VI bis - Rapporti con società estere aventi sede legale in stati che non garantiscono la trasparenza societaria

1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllano società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, allegano al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della società estera controllata, redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i principi contabili internazionalmente riconosciuti.
2. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoscritto dagli organi di amministrazione, dal direttore generale e dal **Dirigente Preposto** alla redazione dei documenti contabili societari di quest'ultima, che attestano la veridicità e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Al bilancio della società italiana è altresì allegato il parere espresso dall'organo di controllo della medesima sul bilancio della società estera controllata.
3. Il bilancio della società italiana controllante è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal **Dirigente Preposto** alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.
4. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto a revisione da parte del revisore legale o della società di revisione legale incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove tale soggetto non operi nello Stato in cui ha sede la società estera controllata, deve avvalersi di altro idoneo revisore o società di revisione, assumendo la responsabilità dell'operato di quest'ultimo. Ove la società italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato della revisione legale dei conti un revisore legale o una società di revisione legale, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata.
5. Il bilancio della società estera controllata, sottoscritto ai sensi del comma 2, con la relazione, i pareri ad esso allegati e il giudizio espresso dal soggetto responsabile della revisione ai sensi del comma 4, sono trasmessi alla Consob.

Art. 165 quinquies - (Obblighi delle società italiane collegate)

1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali siano collegate a società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal **Dirigente Preposto** alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.

Art. 165 sexies - (Obblighi delle società italiane controllate)

1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate da società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllante, nonché le società da essa controllate o ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal **Dirigente Preposto** alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.

REGOLAMENTO CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999**Art. 81-ter (Attestazione relativa al bilancio di esercizio, al bilancio consolidato e al bilancio semestrale abbreviato)**

1. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari rendono l'attestazione prevista dall'articolo 154-bis, comma 5 del Testo unico secondo i modelli indicati nell'Allegato 3C-ter.

Art. 83 (Esenzioni)

Gli obblighi di predisposizione e di pubblicazione delle relazioni finanziarie previste dall'articolo 154-ter del Testo unico non si applicano a:

[...]

b) emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine che emettono esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato il cui valore nominale unitario è di almeno 100.000 euro, o di valore equivalente in caso di valuta diversa dall'euro. Tale esenzione si applica anche agli emittenti che emettono esclusivamente titoli di debito il cui valore nominale unitario è di almeno 50.000 euro o, in caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro, il cui valore nominale unitario, alla data dell'emissione, è equivalente almeno a 50.000 euro, che siano già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione Europea prima del 31 dicembre 2010, sino a quando tali titoli di debito siano in circolazione¹⁷.

CODICE CIVILE**Art. 2381. Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati**

Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Art. 2382. Cause di ineleggibilità e di decadenza

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 2391. Interessi degli amministratori

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari presunti nell'esercizio del suo incarico.

Art. 2423. Redazione del bilancio.

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. (1)

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza

¹⁷ Lettera così modificata con delibera n. 18612 del 17.7.2013 che ha sostituito l'importo: "50.000" con l'importo: "100.000" e ha aggiunto l'ultimo periodo.

abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione. (2)

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

(1) Comma così modificato dall'art. 6, comma 2, lett. a), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1 del medesimo D.Lgs. 139/2015.

(2) Comma inserito dall'art. 6, comma 2, lett. b), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1 del medesimo D.Lgs. 139/2015.

Art. 2434. Azione di responsabilità

L'approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

Art. 2621. False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621-bis. Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621-ter. Non punibilità per particolare tenuità

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del Codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

Art. 2622. False comunicazioni sociali delle società quotate

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2635. Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono persona puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Art. 2635-bis. Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti

privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Art. 2635-ter. Pene accessorie

La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del Codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.

Art. 2638. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

CODICE PENALE

Art. 32-bis. (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese).

L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e **Dirigente Preposto** alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.

Art. 35-bis. (Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese).

La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e **Dirigente Preposto** alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

Art. 622 (Rivelazione di segreto professionale)

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire trecento a cinquemila.

La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 50-bis. Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale.

Il tribunale giudica in composizione collegiale:

- 1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;
 - 2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;
 - 3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
 - 4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
 - 5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;
 - 6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;
 - 7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117;
 - 7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
- Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39

Art. 19 (Comitato per il controllo interno e la revisione contabile)

1. Negli enti di interesse pubblico il comitato per il controllo interno e la revisione contabile è incaricato:
 - a) di informare l'organo di amministrazione dell'ente sottoposto a revisione dell'esito della revisione legale e trasmettere a tale organo la relazione aggiuntiva di cui all'articolo 11 del Regolamento europeo, corredata da eventuali osservazioni;
 - b) di monitorare il processo di informativa finanziaria e presentare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità;
 - c) di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa e, se applicabile, della revisione interna, per quanto attiene l'informativa finanziaria dell'ente sottoposto a revisione, senza violarne l'indipendenza;
 - d) di monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, anche tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dei controlli di qualità svolti dalla Consob a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, del Regolamento europeo, ove disponibili;
 - e) di verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori legali o delle società di revisione legale a norma degli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 17 del presente decreto e dell'articolo 6 del Regolamento europeo, in particolare per quanto concerne l'adeguatezza della prestazione di servizi diversi dalla revisione all'ente sottoposto a revisione, conformemente all'articolo 5 di tale regolamento;
 - f) di essere responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori legali o delle società di revisione legale e raccomandare i revisori legali o le imprese di revisione legale da designare ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento europeo.
2. Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile si identifica con:
 - a) il collegio sindacale;
 - b) il consiglio di sorveglianza negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, a condizione che ad esso non siano attribuite le funzioni di cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis), del codice civile, ovvero un comitato costituito al suo interno. In tal caso, il comitato è sentito dal consiglio di sorveglianza in merito alla raccomandazione di cui all'articolo 16, comma 2, del Regolamento europeo. Almeno uno dei componenti del medesimo comitato deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro;
 - c) il comitato per il controllo sulla gestione negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo monistico.
3. I membri del comitato per il controllo interno e la revisione contabile, nel loro complesso, sono competenti nel settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione.

DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015, n. 128

Art. 3 Finalità e oggetto

1. Al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, è istituito il regime di adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario.
2. L'adesione al regime è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comporta l'assunzione dei doveri di cui all'articolo 5 e produce gli effetti di cui all'articolo 6.



ALLEGATO 4: VERSIONING DEL DOCUMENTO

DATA	DOCUMENTO	MOTIVO DELLA REVISIONE
02/07/2024	CO n.643/AD "Regolamento delle attività del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Trenitalia L. 262/2005"	Prima emissione

*Il presente documento aggiorna e sostituisce la **CO n. 543 AD del 22 marzo 2021** "Regolamento del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari L. 262/2005".*